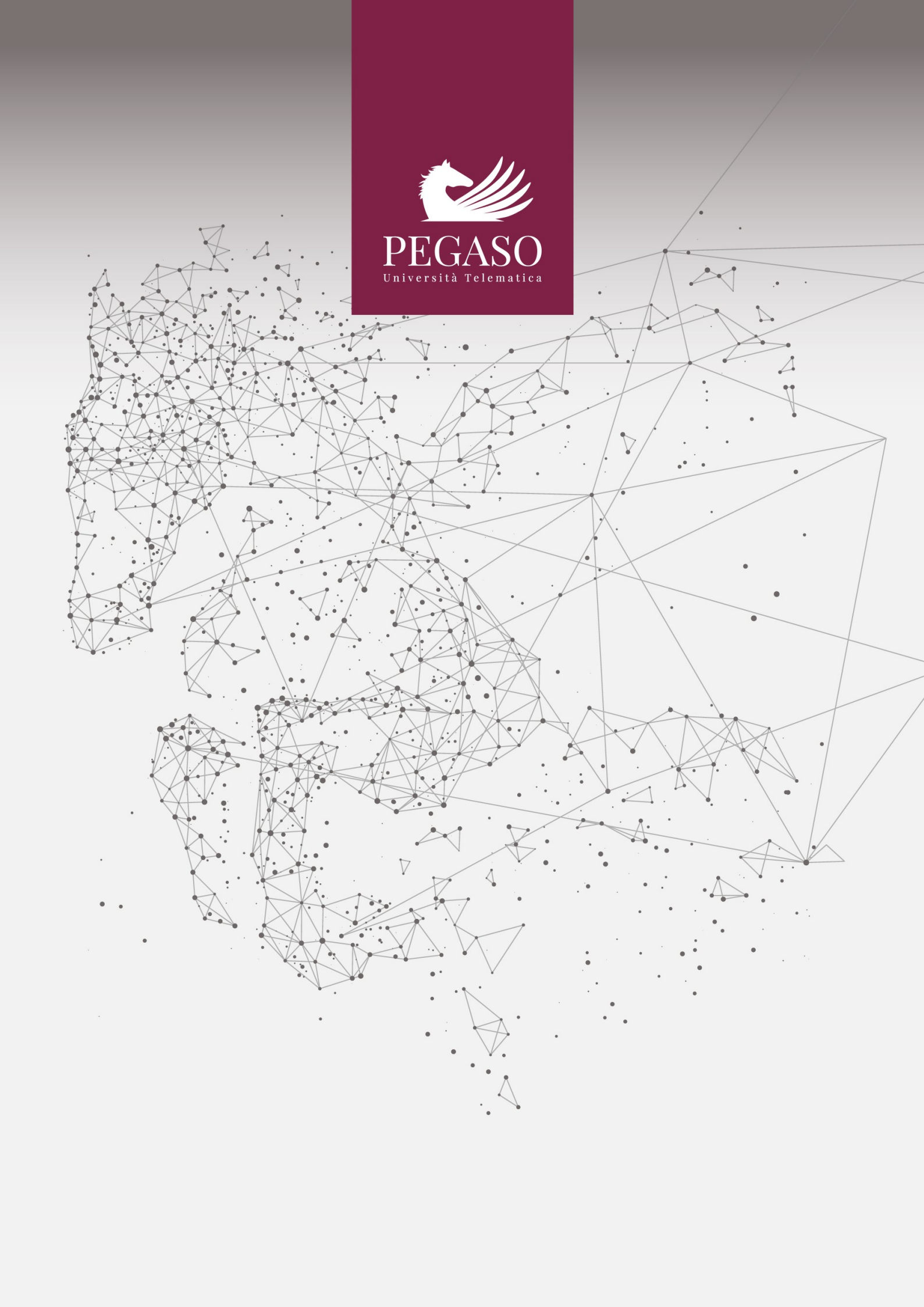

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 LO "SPORTELLO UNICO" 3

2 COME SI INDIVIDUA L'AUTORITÀ COMPETENTE 6

3 IL MECCANISMO DI COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ 10

BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Lo "sportello unico"

Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) ha introdotto il nuovo meccanismo dello "sportello unico", tramite cui viene individuata una "Autorità di controllo capofila" che si occupa delle questioni riguardanti trattamenti transfrontalieri.

L'articolo 56 del GDPR, rubricato "Competenza dell'autorità di controllo capofila", stabilisce infatti che:

> *1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60.*
>
> *2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.*
>
> *3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza ritardo l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.*
>
> *4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.

6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

L'obiettivo di questo meccanismo è fare in modo che le imprese abbiano a che fare con un'unica Autorità di controllo anche quando effettuano trattamenti transfrontalieri, vale a dire tra più Stati membri dell'Unione Europea. In questo modo il legislatore europeo intende assicurare una semplificazione delle procedure e una maggiore coerenza nelle decisioni, favorendo le attività di trattamento nel territorio dell'Unione e la circolazione dei dati personali.

Il meccanismo dello sportello unico si applica quando:

- il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento opera in più Stati membri;
- il trattamento incide in modo sostanziale su interessati residenti in più di uno Stato membro.

In questi casi, dunque, l'Autorità di controllo dello Stato dove si trova lo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sarà l'Autorità di controllo capofila, designata a risolvere tutte le questioni riguardanti le operazioni di trattamento effettuate da quel titolare o responsabile.

L'Autorità di controllo capofila collabora poi con le varie Autorità di controllo interessate; queste ultime si identificano con quelle degli Stati membri in cui:

- il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento (ma non quello principale);

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti in quel territorio;

È stato proposto un reclamo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Come si individua l'Autorità competente

Nel caso di trattamenti transfrontalieri, l'Autorità di controllo competente deve quindi essere individuata sulla base del meccanismo dello sportello unico. Il criterio cui bisogna far riferimento è il luogo dove si trova lo stabilimento principale del titolare o del responsabile del trattamento.

La definizione di "stabilimento principale" si trova nell'articolo 4 del GDPR al numero 16:

> *16) «stabilimento principale»: a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento*.

Sul sito dell'European Data Protection Board (EDPB) viene fornito il seguente esempio:

"*Lo stabilimento principale di un'azienda tessile (ossia la sede centrale) è in Italia, ma ha negozi «satelliti» in paesi vicini come Malta, Grecia, Francia e Austria. In questi paesi limitrofi, i negozi hanno creato banche dati che trattano i dati personali dei clienti a fini di marketing. Tuttavia, le decisioni su «come» contattare i clienti, «quando» e «perché» sono prese presso la sede centrale in Italia. Pertanto, in questo caso, la decisione sul trattamento dei dati personali per finalità*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di marketing si considera presa in Italia. L'autorità italiana per la protezione dei dati è l'autorità capofila della tua azienda."

Nelle "Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento" del Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29), nella versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017, il WP29 ha affermato con riguardo allo stabilimento principale:

"*Per stabilire dove si trovi lo stabilimento principale, occorre innanzitutto individuare il luogo dell'amministrazione centrale del titolare del trattamento nell'UE. In base all'approccio sotteso al RGPD il luogo dell'amministrazione centrale nell'UE è quello in cui sono adottate le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che ha la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni.*

L'essenza del principio dell'autorità di controllo capofila previsto nel RGPD è che il controllo su un trattamento transfrontaliero sia svolto sotto la direzione di una sola autorità di controllo nell'UE. Qualora le decisioni su vari trattamenti transfrontalieri siano prese nel luogo dell'amministrazione centrale nell' UE, vi sarà un'unica autorità capofila per i diversi trattamenti transfrontalieri svolti dalla società multinazionale. Tuttavia, possono aversi casi in cui uno stabilimento diverso da quello ove ha sede l'amministrazione centrale assume decisioni autonome quanto alle finalità e ai mezzi di uno specifico trattamento. Ciò significa che, in determinate situazioni, potranno esservi più autorità capofila: è il caso, per esempio, di una multinazionale che decida di prevedere centri decisionali distinti, in distinti paesi, per distinti trattamenti.

Vale la pena di ricordare che se una società multinazionale centralizza tutte le decisioni relative alle finalità e ai mezzi dei rispettivi trattamenti presso uno dei suoi stabilimenti nell'UE (e se questo stabilimento dispone della facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni), allora vi sarà un'unica autorità di controllo capofila per la multinazionale in questione.

In casi del genere sarà fondamentale che la società definisca con precisione dove sono prese le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento. Individuare correttamente lo stabilimento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

principale è nell'interesse del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento perché elimina ogni ambiguità sull'autorità di controllo che fungerà da loro interlocutore per le varie incombenze previste dal regolamento: dalla designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD), ove applicabile, alla consultazione dell'autorità in relazione a un trattamento a rischio che il titolare del trattamento non sia in grado di attenuare attraverso mezzi ragionevoli. Le disposizioni del regolamento in materia mirano a facilitare la gestione di queste incombenze."

Inoltre, il WP29 prosegue:

"*Il considerando 36 fornisce utili chiarimenti sul criterio da usare in via primaria per definire quale sia lo stabilimento principale di un titolare del trattamento ove non trovi applicazione il criterio del luogo di amministrazione centrale. Si tratta di individuare dove si collochi l'esercizio reale ed effettivo delle attività gestionali tese a definire finalità e mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Il considerando 36 chiarisce, inoltre, che "la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza*".

Spetta al titolare del trattamento individuare dove si trovi il proprio stabilimento principale e, conseguentemente, quale sia l'autorità capofila; tuttavia, l'autorità di controllo volta per volta interessata può successivamente sollevare obiezioni rispetto a tale determinazione.

L'elenco riportato qui di seguito indica alcuni criteri utili per determinare la sede dello stabilimento principale del titolare del trattamento ai sensi del RGPD, qualora esso non costituisca il luogo dell'amministrazione centrale nell'UE.

o Dove viene dato il definitivo "via libera" alle decisioni su finalità e mezzi del trattamento?

o Dove vengono prese le decisioni su attività societarie che comportano trattamenti di dati?

o Dove si trova effettivamente la facoltà di ordinare l'esecuzione delle decisioni prese?

o Dove si trova l'amministratore (o gli amministratori) cui spetta la responsabilità gestionale complessiva del trattamento transfrontaliero?

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

o In quale paese risulta costituita la società titolare o responsabile del trattamento, se questa ha sede in un solo Stato?

Si osservi che l'elenco non è esaustivo; possono risultare pertinenti altri fattori in rapporto al singolo titolare del trattamento o al trattamento svolto. Se un'autorità di controllo ha motivo di dubitare della corretta identificazione dello stabilimento principale effettuata dal titolare del trattamento ai fini del RGPD, potrà sempre chiedere a tale titolare di fornirle le ulteriori informazioni necessarie a dimostrare dove si trovi effettivamente lo stabilimento principale."

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Il meccanismo di cooperazione delle Autorità

L'articolo 60 del GDPR, rubricato "Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate", stabilisce che:

1. L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell'adoperarsi per raggiungere un consenso. L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.

2. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.

3. L'autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

5. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.

6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.

7. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

11. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.

12. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

L'obiettivo del meccanismo di cooperazione è far sì che sia possibile raggiungere un consenso su una questione controversa tra Autorità di controllo capofila e Autorità interessate. Le colonne portanti di questo sono l'assistenza reciproca, l'adozione di processi condivisi di decisione e il principio di prossimità al cittadino.

Per riassumere schematicamente il procedimento utilizzato per raggiungere il consenso nella decisione finale, si possono delineare i seguenti passaggi:

1. Facoltà dell'Autorità capofila di chiedere informazioni alle Autorità interessate e possibilità di condurre indagini congiunte
2. Preparazione di un progetto di decisione da parte dell'Autorità capofila
3. Comunicazione tempestiva del progetto alle Autorità interessate
4. Possibilità per le Autorità interessate di formulare una obiezione pertinente e motivata

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Eventuale intervento del meccanismo di coerenza ex art. 63 per trovare un accordo.

La decisione dell'Autorità di controllo capofila viene quindi notificata al titolare o al responsabile del trattamento, con l'indicazione degli obblighi di dare corso alla decisione in tutti i suoi stabilimenti nell'Unione Europea.

La procedura descritta nell'articolo 60 del GDPR non prevede una tempistica specifica per la sua conclusione. In ogni caso, i poteri delle Autorità di controllo devono essere esercitati entro un termine ragionevole; in Italia sotto questo aspetto è necessario tenere conto dei principi fondamentali che regolano l'attività amministrativa.

Se l'Autorità di controllo decide di utilizzare il meccanismo di coerenza, la procedura ex articolo 60 del GDPR si interrompe e interviene una decisione del Comitato ex articolo 65 entro 4 settimane (8 per questioni più complesse). A questo punto l'Autorità di controllo capofila dovrà prendere una decisione entro un mese.

L'articolo 61 del GDPR, rubricato "Assistenza reciproca" dispone che:

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

L'articolo 62 disciplina le operazioni congiunte delle Autorità di controllo e stabilisce che:

1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite.

4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.

7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

In questo caso non sono previste particolari formalità. L'unico vincolo temporale è per l'Autorità procedente, che ha un mese per coinvolgere le Autorità interessate.

Viene data inoltre la possibilità di conferire al personale dell'Autorità ospitata gli stessi poteri di cui gode il personale dell'Autorità ospite sul proprio territorio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gruppo di lavoro Articolo 29, Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).